



**PUTUSAN**  
Nomor 2307 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ROY SAVALES SIDABALOK**, bertempat tinggal di Jalan Pancasila Nomor 151, Dusun III, RT 004/RW 003, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**MULLER BR. SIDABALOK (OPPU PANDY)**, bertempat tinggal di Huta Saribu Pasir, Desa Simanindo Sangkal, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak Manik, S.H., dan kawan., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Poltak Manik, S.H & Associates, beralamat di Jalan Kolonel Liberty Malau (Onan Baru), Desa Pardomuan Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2307 K/Pdt/2024



2. Menyatakan dalam hukum, objek perkara sebidang tanah dengan ukuran Panjang: 98 m dan Lebar: 50 m = Luas  $\pm$  4900 m<sup>2</sup> yang bernama Juma Tapian Na Oeli, terletak di Desa Simanindo Sangkal, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan : Danau Toba;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah A. Gariti Sidabalok dan  
Tambak/Kuburan keluarga  
Immanuel Manik;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Jalintor Manik;

Sebelah Utara berbatas dengan : Huta Tapian Na Oeli;

adalah harta warisan peninggalan Almarhum Panggading Saragi yang menjadi hak yang diperoleh karena pewarisan oleh para ahli warisnya;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) sebagaimana disebut dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas Objek Terperkara;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus berupa ganti rugi atas kerugian materil yaitu berupa hilangnya kesempatan Penggugat untuk mendapat keuntungan yang diharapkan dari objek perkara, sebesar Rp10.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini dengan sempurna;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus berupa ganti rugi atas kerugian immateril yaitu menjadi kaburnya sejarah daripada leluhur Penggugat di Huta Tapian Na Oeli, Desa Simanindo Sangkal, Kecamatan Simanindo, secara tunai dan seketika sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terhitung paling lama tujuh hari sejak perkara ini berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2307 K/Pdt/2024



7. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, sebagai ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat guna mempertahankan hak-hak Penggugat atas objek perkara sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), terhitung paling lama tujuh hari sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai isi putusan ini dilaksanakan dengan baik dan sempurna;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat menggugat kurang pihak Tergugat (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Balige dengan putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 29 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2307 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 317/Pdt/2023/PT MDN tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Blg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dahulu pbanding sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2023, kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2307 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* sudah pernah diajukan dalam perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg., dan sudah ada putusan yang bersifat positif, dan pihak yang berperkara dengan perkara yang terdahulu pada prinsipnya sama dengan pihak yang saat ini sedang berperkara, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1917 KUHPdata yaitu *nebis in idem* bahkan terhadap tanah perkara telah dilaksanakan *constatering* (pencocokan) sebagai salah satu tahapan dalam pelaksanaan eksekusi (vide bukti T-6);

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan berdasarkan SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, untuk perkara yang *nebis in idem*, maka putusannya adalah menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROY SAVALES SIDABALOK tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROY SAVALES**

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2307 K/Pdt/2024



**SIDABALOK** tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 317/Pdt/2023/PT MDN tanggal 6 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 118/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 29 Maret 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;
  - a. Dalam Eksepsi:
    - Menolak eksepsi Tergugat;
  - b. Dalam Pokok Perkara:
    - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2307 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ttd./

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2307 K/Pdt/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)